

REPASANDO SIN PAPELES
OPOSICIONES

Tema 1.

- **El sistema fiscal español.**
- **Principios impositivos en la Constitución Española.**
- **Los impuestos de titularidad estatal y sus características.**
- **La Hacienda Pública Estatal, Autonómica y Local.**

El sistema fiscal español

Un Sistema Fiscal se puede definir como un conjunto de relaciones básicas y de instituciones de carácter jurídico y económico que, supeditadas a la consecución de determinados fines u objetivos, caracterizan, con un cierto grado de permanencia, la organización y el funcionamiento de la actividad financiera del Sector Público de un país o conjunto de ellos (Organizaciones supranacionales).

Los elementos que componen un Sistema Fiscal, vistos desde la perspectiva de los ingresos públicos, son:

- Principios impositivos: Preceptos, directrices o ideas fundamentales que constituyen la base normativa de la vertiente tributaria del Sistema Fiscal, y cuya formulación permitirá enjuiciar la racionalidad de éste en orden a la consecución de determinados objetivos.
- Estructura tributaria: Constituye el conjunto armónico de tributos y relaciones de interdependencia, técnicas e institucionales, de éstos con los demás integrantes del Sistema Fiscal que, con cierto grado de permanencia, caracterizan y posibilitan el desarrollo de sus actividades.
- Cuerpo de disposiciones legales: El cuerpo jurídico lo componen un conjunto sistemático de normas legales de diferente rango y contenido que jurídicamente disciplinan y regulan la elaboración, aplicación, gestión y recaudación de los diferentes tributos de un Sistema Fiscal.
- Elementos institucionales: Bajo la denominación de Administración Tributaria se encuentran el conjunto de medios materiales y humanos que aporta el propio Sector Público y cuyo concurso resulta imprescindible para hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

El cuadro tributario en nuestro país queda configurado de la siguiente manera: **Impuestos personales y patrimoniales:**

Impuestos personales y patrimoniales:

1) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Es un impuesto de carácter directo, subjetivo, personal y periódico, que grava la capacidad económica de los sujetos manifestada a través del flujo de renta obtenida en un año; su gran capacidad recaudatoria le convierte en un potente instrumento redistributivo.

2) Impuesto sobre el patrimonio personal. Podemos definirlo como un impuesto de carácter directo y periódico , generalmente complementario del de la Renta, general (grava la totalidad del patrimonio), de naturaleza personal y subjetiva cuyas funciones principales son apoyar la gestión de otros impuestos y someter a gravamen elementos patrimoniales que no producen renta y que representan una indudable capacidad de pago y las ganancias de capital no realizadas que se acumulan en el valor del patrimonio.

3) Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Se trata de impuestos directos, de carácter personal y subjetivo. Tienen carácter ocasional, gravando el patrimonio adquirido con un tipo de gravamen progresivo en función de la cuantía y del grado de parentesco del beneficiario con el causante o donante.

Impuestos empresariales y sobre ventas:

1) Impuesto sobre el Beneficio Societario. Impuesto directo y proporcional que grava, con carácter general, la renta de las personas jurídicas; se utiliza también como instrumento de política económica, dados los efectos que puede producir sobre la inversión y el empleo.

2) Impuestos Generales sobre el Consumo. Se trata de impuestos indirectos y reales que gravan a todos los bienes y servicios. En la actualidad, los impuestos sobre el valor añadido se han convertido en elementos centrales de la tributación indirecta y del cuadro impositivo global. El efecto económico de estos impuestos más importante se refiere a la incidencia sobre el esfuerzo laboral, reduciendo el salario real como consecuencia directa del aumento de precios.

3) Impuestos sobre Consumos Específicos. Constituyen tributos indirectos, reales y objetivos, de carácter ocasional, que gravan de forma selectiva ciertos bienes con fines recaudatorios, de ordenación de mercado o de reasignación de costes sociales.

4) Impuestos sobre el Comercio Exterior. Habitualmente conocidos como "aranceles", se giran sobre el valor de las mercancías que atraviesan las fronteras, con la doble intención de recaudar ingresos y proteger la producción nacional.

Falta, por último, mencionar otro impuesto indirecto, aplicable tanto a personas físicas como a las personas jurídicas, que viene a completar el sistema fiscal: es el **Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados**. En su modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas, grava las correspondientes a actos inter vivos de toda clase de bienes y derechos que NO constituyan actos habituales del tráfico de las empresas. En su modalidad de Operaciones societarias, grava determinadas operaciones jurídicas realizadas por las personas jurídicas. Por último, la modalidad Actos Jurídicos Documentados, somete a gravamen los documentos de determinados actos jurídicos (notariales, mercantiles, administrativos y judiciales).

Principios impositivos en la Constitución Española

Los **principios constitucionales tributarios** constituyen conceptos jurídicos indeterminados, ya que su contenido no ha sido delimitado por la

Constitución, siendo el **Tribunal Constitucional**, como máximo intérprete de la Constitución, quien debe dar contenido y alcance a dichos principios.

Con independencia de que las referencias indirectas pueden ser muchas, los principios que la Constitución establece para la creación y aplicación del Derecho tributario vienen contemplados en su **artículo 31, puntos 1 y 3.**

Artículo 31 CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.

3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.

El **punto 1** establece **principios de carácter material**, y se refiere a los siguientes:

GENERALIDAD. El inicio en la redacción del artículo 31.1 sería el origen de este principio tributario ("todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos…"). El sistema tributario debe de estar diseñado de tal forma que no establezca excepciones injustificadas que pudieran permitir que sujetos, en condiciones de igualdad, tributen de forma discriminatoria.

CAPACIDAD ECONÓMICA. Dentro de los principios tributarios, la capacidad económica destaca por su importancia a la hora de entender el funcionamiento y utilidad de nuestro sistema tributario y de otros ordenamientos en derecho comparado. En base a este principio de la Constitución, en la actualidad **los ciudadanos pagan en función de su riqueza y los medios de los que dispongan como recursos económicos**.

Analizando la cultura tributaria e historia legal de otros ordenamientos jurídicos, la instauración de la capacidad económica en 1791 como base a la hora de regular las contribuciones de los ciudadanos a la Hacienda Pública supone, ante todo, el fin de un sistema de derechos tributarios basado en el privilegio social en favor de determinados estamentos sociales.

Ya centrándonos en la actualidad jurídica, resulta lógico entender la importancia del principio de capacidad contributiva para el buen funcionamiento de cualquier sistema fiscal.

Al fin y al cabo, los regímenes tributarios tienen la función principal de repartir la carga del sostenimiento del gasto público (sanidad, educación, seguridad...) entre los ciudadanos de un Estado. Por consiguiente, resulta lógico que la "vara de medir" sea la capacidad económica de cada sujeto en particular.

JUSTICIA. Es difícil definir este principio, porque es el culmen y el resumen ideal de todos los demás. La justicia se ha de intentar alcanzar mediante el diseño y la aplicación del sistema tributario basados en los principios de **igualdad** y de **progresividad.**

- El principio de **PROGRESIVIDAD** implica que, atendido el conjunto del sistema, (no tributo por tributo), la resultante ha de ser que tributan más que proporcionalmente más los que más riqueza o capacidad demuestran.

  Dentro de los principios tributarios, **la progresividad tributaria es un elemento fundamental para entender la definición de tributo** de los principales impuestos a abonar en territorio nacional. Así por ejemplo, el porcentaje que se nos retiene de IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) varía en función de los ingresos o medios que percibamos como trabajadores asalariados.

  Es importante saber que dicha alusión no se aprecia en otros ordenamientos jurídicos y que en el nuestro se mantuvo **ausente hasta la Constitución de 1931**.

- El principio de **IGUALDAD** tributaria va unido al artículo 14 del texto constitucional, estableciendo la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, lo que **imposibilita a su vez la aplicación de cualquier ley en materia tributaria que favorezca** privilegios a ninguna clase social y/o grupo de sujetos en particular. No obstante, es importante aclarar que **la igualdad tributaria va más allá de la igualdad formal** establecida en el artículo 14 CE.

  Se establece la igualdad sustancial y el deber de las autoridades públicas para promover las condiciones necesarias y suficientes para hacerla efectiva, lo cual se relaciona de manera directa con la libertad establecida en el artículo 9 de la CE.

  El propio **Tribunal Supremo se ha pronunciado en numerosas ocasiones** en relación al principio tributario de igualdad. A este respecto, el mismo es entendido por los tribunales de justicia como un valor a promover a través de diversas medidas legales, corrigiendo con ello diferentes escenarios de desigualdad que la Constitución ponderaría de manera negativa.

Es de lógica la **unión existente entre el principio de progresividad y la igualdad dentro de nuestro sistema tributario**, cuestión especificada de manera clara en diversas sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional como la citada a continuación: “La igualdad es perfectamente compatible con la progresividad del impuesto” (**STC de 20 – II – 1989**).

NO CONFISCATORIEDAD. El final del artículo 31.1 de nuestra Constitución plasma con claridad el carácter no confiscatorio de nuestro sistema tributario (“en ningún caso tendrá, alcance confiscatorio”).

Siguiendo con los antecedentes históricos de nuestros principios tributarios, fue un final que se plasmó en la Constitución del 78 con el claro objetivo de evitar futuros abusos en la progresividad de los tributos que fueran conformando nuestro sistema jurídico en los tiempos venideros.

De hecho, si revisamos otros ordenamientos de derecho comparado, vemos que esta tipología de principios tributarios no aparecen plasmados en sus textos legales. No obstante, resulta interesante apreciar cómo los

principios tributarios son un claro elemento de protección del ciudadano en el pago de sus obligaciones fiscales.

Como se puede apreciar, los principios son algo difusos, pero tanto por separado o formando una unidad, son perfectamente perceptibles. Su apreciación es relativa, y depende de la sensibilidad de cada comunidad humana, (por ejemplo, para ciertas sociedades una tributación del 70% es perfectamente aceptable, mientras que otras no la aceptarían jamás). **Es el Tribunal Constitucional el que en cada caso ha de decidir acerca de si el sistema, o un tributo concreto, respetan los principios**.

El artículo 3 LGT se refiere a estos principios; reitera los constitucionales y además se refiere a los de proporcionalidad, eficacia y limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones por parte del obligado tributario. Son costes indirectos aquellos que no vienen impuestos por la ley como un concepto tributario o sancionador, pero que existen como consecuencia de la complejidad del cumplimiento de las obligaciones tributarias, (llevanza de registros, cumplimentación de declaraciones y liquidaciones complejas, etc).

Artículo 31 CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.

3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.

El **punto 3 del artículo 31** de la Constitución establece un **principio formal**, que se aplica caso por caso, y **que tiene una importancia trascendental**: el de reserva de ley:

EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY.

El principio constitucional de reserva de ley afecta a todas las figuras tributarias, (tasas, contribuciones especiales e impuestos). De acuerdo con él, el establecimiento de cualquier tributo, la modificación o la derogación, deben de realizarse mediante una norma con rango de ley. El principio de reserva de ley afecta no sólo a las decisiones básicas o elementales sobre un tributo, sino a las que afectan a sus elementos configuradores o esenciales, (los elementos determinantes de la identidad del obligado, la identificación de la prestación, su cuantificación). Dispone la Constitución de forma expresa que todo beneficio fiscal o exención deberá establecerse en virtud de ley. Además, y sin relación a ningún tributo concreto, afecta a las principales cuestiones de procedimiento o relación, (prescripción, ciertos derechos y obligaciones de las partes en el procedimiento, etc). El artículo 8 LGT determina el ámbito del principio de reserva de ley en materia tributaria.

Este principio de reserva de ley:

1.- Es un principio esencial para que se cumpla la separación de poderes, y constituye un límite no sólo para el Poder ejecutivo sino también para el legislativo, ya que éste no puede abdicar de unas funciones que le han sido atribuidas, delegándolas en otros; tiene que ser él quien regule dichas cuestiones.

2.- Garantiza el principio de autoimposición, en virtud del cual los ciudadanos no pagan más tributos que aquellos a los que sus legítimos representantes han otorgado su consentimiento en el parlamento.

3.- Es un principio que garantiza el derecho a la propiedad del ciudadano frente a posibles intromisiones arbitrarias.

4.- Es un principio que sirve a la seguridad jurídica o certeza del derecho, ya que dada la publicidad de la ley, el contribuyente puede conocer con más claridad el alcance de sus obligaciones fiscales que si éstas dependieran de normas de rango inferior.

5.- Además, obliga a que las principales decisiones tributarias se discutan en el parlamento, mediante un procedimiento contradictorio, de discusión pública.

Evidentemente, las decisiones tributarias de importancia menor quedan en manos de normas de rango inferior: reglamentos e incluso órdenes ministeriales.

Consecuencias del principio de reserva de ley.
Como el Estado y las Comunidades autónomas pueden dictar normas con rango de ley, pueden crear tributos, siempre que respeten el resto de límites que establece la Constitución. Los ayuntamientos sólo pueden crear normas de rango reglamentario, (ordenanzas), y por tanto no pueden crearlos, sólo pueden desarrollarlos en aquellos aspectos que no sean esenciales sino más secundarios.

Los principios constitucionales sólo son efectivos si se disponen en la propia Constitución. Aunque la LGT se refiera, como se ha dicho con anterioridad, a estos, sus artículos sólo tienen una labor de desarrollo o aclaración. Si los principios que se analizan en este epígrafe constasen sólo en leyes normales, otra podría derogarlos en cualquier momento, cosa que no sucede con la Constitución. No obstante, sí tiene una cierta utilidad que la LGT los mencione, porque una vez que dispone que una cuestión que podría ser dudoso que se tenga que regular por ley, como es una norma legal, ningún reglamento puede ya regularla; a este efecto se le suele conocer como “congelación de rango”.

No obstante, a pesar de que los principios tributarios se desprenden del contenido legal establecido en la Constitución, es importante destacar que **los mismos también se delimitan de manera clara en el artículo 3 de la Ley General Tributaria** (Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria):

Artículo 3. Principios de la ordenación y aplicación del sistema tributario.

1. La ordenación del sistema tributario se basa en la capacidad económica de las personas obligadas a satisfacer los tributos y en los principios de justicia, generalidad,

igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad.

A estos efectos, se prohíbe el establecimiento de cualquier instrumento extraordinario de regularización fiscal que pueda suponer una minoración de la deuda tributaria devengada de acuerdo con la normativa vigente.

2. La aplicación del sistema tributario se basará en los principios de proporcionalidad, eficacia y limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones formales y asegurará el respeto de los derechos y garantías de los obligados tributarios.

Un ejemplo de esta **no contradicción en el procedimiento tributario podría ser la exención a la renta mínima**, la cual se ampara en la reducida capacidad económica del sujeto sobre el cual se aplicaría el beneficio fiscal en cuestión.

Además, es importante tener en cuenta que, a pesar de lo establecido por el principio de generalidad dentro de los principios tributarios del ordenamiento fiscal español, esto no elimina al legislador la posibilidad de **establecer exenciones tributarias o beneficios fiscales de un carácter mucho más específico**.

Los Impuestos de titularidad estatal y sus características

IMPUESTOS DIRECTOS:

Recaen directamente sobre la capacidad económica del contribuyente; esto es, sobre su patrimonio y los ingresos que haya obtenido en un determinado periodo. Los principales son los siguientes:

- el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
- el Impuesto sobre el Patrimonio (IP)
- el Impuesto sobre Sociedades (IS)
- el Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR)

- el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD)

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Su regulación básica se encuentra en la **"Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio"**.

Hay que destacar también el **"Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifica el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero"**.

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es un tributo de carácter personal y directo que grava, según los principios de igualdad, generalidad y progresividad, la renta de las personas físicas de acuerdo con su naturaleza y sus circunstancias personales y familiares.

Constituye el objeto de este Impuesto la renta del contribuyente, entendida como la totalidad de sus rendimientos, ganancias y pérdidas patrimoniales y las imputaciones de renta que se establezcan por la ley, con independencia del lugar donde se hubiesen producido y cualquiera que sea la residencia del pagador.

El **Artículo 15 de la Ley 35/2006** nos habla sobre la Determinación de la base imponible y liquidable:

"1. La base imponible del Impuesto estará constituida por el importe de la renta del contribuyente y se determinará aplicando los métodos previstos en el artículo 16 de esta Ley.

2. Para la cuantificación de la base imponible se procederá, en los términos previstos en esta Ley, por el siguiente orden:

1.º Las rentas se calificarán y cuantificarán con arreglo a su origen. Los rendimientos netos se obtendrán por diferencia entre los ingresos computables y los gastos deducibles. Las ganancias y pérdidas

patrimoniales se determinarán, con carácter general, por diferencia entre los valores de transmisión y de adquisición.

2.º Se aplicarán las reducciones sobre el rendimiento íntegro o neto que, en su caso, correspondan para cada una de las fuentes de renta.

3.º Se procederá a la integración y compensación de las diferentes rentas según su origen y su clasificación como renta general o del ahorro.

El resultado de estas operaciones dará lugar a la base imponible general y del ahorro.

3. La base liquidable será el resultado de practicar en la base imponible, en los términos previstos en esta Ley, las reducciones por atención a situaciones de dependencia y envejecimiento y pensiones compensatorias, lo que dará lugar a las bases liquidables general y del ahorro.

4. No se someterán a tributación las rentas que no excedan del importe del mínimo personal y familiar que resulte de aplicación."

La **cuota íntegra** será la suma de las cantidades resultantes de aplicar los tipos de gravamen a las bases liquidables general y del ahorro, respectivamente, y no se someterán a tributación las rentas que no excedan del importe del mínimo personal y familiar que resulte de aplicación.

La **cuota líquida** del Impuesto será el resultado de disminuir la cuota íntegra en la suma de las deducciones previstas, si bien el resultado no podrá ser negativo.

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es un impuesto cedido parcialmente, en los términos establecidos en la **Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas**, y en las normas reguladoras de la cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas.

El alcance de las competencias normativas de las Comunidades Autónomas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas será el previsto en el artículo 46 de la "Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el -sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias".

El Impuesto sobre el Patrimonio

El Impuesto sobre el Patrimonio, establecido en su momento con carácter extraordinario, está regulado por la "**Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio**", que supuso la incorporación estable del impuesto al sistema tributario con una finalidad básicamente censal, aunque sin renunciar a objetivos de mayor eficacia en la utilización de los patrimonios y de redistribución de la riqueza, complementando al IRPF.

Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio:

Artículo 1. Naturaleza y objeto del Impuesto.

"El Impuesto sobre el Patrimonio es un tributo de carácter directo y naturaleza personal que grava el patrimonio neto de las personas físicas en los términos previstos en esta Ley.

A los efectos de este Impuesto, constituirá el patrimonio neto de la persona física el conjunto de bienes y derechos de contenido económico de que sea titular, con deducción de las cargas y gravámenes que disminuyan su valor, así como de las deudas y obligaciones personales de las que deba responder."

Artículo 2. Ambito territorial.

"Uno. El Impuesto sobre el Patrimonio se aplicará en todo el territorio español, sin perjuicio de los regímenes tributarios forales de Concierto y Convenio Económico vigentes en los Territorios Históricos del País Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra, respectivamente, y de lo dispuesto en los Tratados o Convenios internacionales que hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno.

Dos. La cesión del Impuesto a las Comunidades Autónomas se regirá por lo dispuesto en las normas reguladoras de la Cesión de Tributos del Estado a las Comunidades Autónomas y tendrá el alcance y condiciones que para cada una de ellas establezca su específica Ley de Cesión."

El Impuesto sobre Sociedades

Regulado por la "**Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades**", y por el "**Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades**."

Recae sobre la renta de las sociedades y demás entidades jurídicas, en los términos establecidos por la ley, así como sobre la de otras entidades a las que, aun no teniendo personalidad jurídica, la ley les otorga la condición de contribuyentes. Así, la obtención de renta por el contribuyente constituye el hecho imponible del impuesto, cualquiera que sea su fuente u origen.

La base imponible, en el régimen de estimación directa, se calcula corrigiendo el resultado contable mediante la aplicación de los preceptos de la normativa del IS. En el régimen de estimación objetiva se determina aplicando signos, índices o módulos a los sectores de actividad que la normativa del IS establezca.

Una vez delimitada la base, la aplicación del tipo de gravamen determina la cuota íntegra.

De dicha cuota hay que detraer las deducciones y bonificaciones a que se tengan derecho, así como los pagos a cuenta soportados y efectuados por la entidad.

Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades:

Artículo 1. Naturaleza.

"El Impuesto sobre Sociedades es un tributo de carácter directo y naturaleza personal que grava la renta de las sociedades y demás entidades jurídicas de acuerdo con las normas de esta Ley."

Artículo 2. Ámbito de aplicación espacial.

"1. El Impuesto sobre Sociedades se aplicará en todo el territorio español.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el territorio español comprende también aquellas zonas adyacentes a las aguas territoriales sobre las que España pueda ejercer los derechos que le correspondan, referentes al suelo y subsuelo marino, aguas suprayacentes, y a sus recursos naturales, de acuerdo con la legislación española y el derecho internacional.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio de los regímenes tributarios forales de concierto y convenio económico en vigor, respectivamente, en los Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra."

Artículo 3. Tratados y convenios.

"Lo establecido en esta Ley se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados y convenios internacionales que hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno, de conformidad con el artículo 96 de la Constitución Española."

Artículo 10. Concepto y determinación de la base imponible.

"1. La base imponible estará constituida por el importe de la renta obtenida en el período impositivo minorada por la compensación de bases imponibles negativas de períodos impositivos anteriores.

2. La base imponible se determinará por el método de estimación directa, por el de estimación objetiva cuando esta Ley determine su aplicación y, subsidiariamente, por el de estimación indirecta, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

3. En el método de estimación directa, la base imponible se calculará, corrigiendo, mediante la aplicación de los preceptos establecidos en esta Ley, el resultado contable determinado de acuerdo con las normas previstas en el Código de Comercio, en las demás leyes relativas a dicha

determinación y en las disposiciones que se dicten en desarrollo de las citadas normas.

4. En el método de estimación objetiva la base imponible se podrá determinar total o parcialmente mediante la aplicación de los signos, índices o módulos a los sectores de actividad que determine esta Ley."

El Impuesto sobre la Renta de no Residentes

Se regula en el "**Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes**", y en el "**Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes**", que contienen el régimen tributario general, y se aplican sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados y convenios internacionales que hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno, de conformidad con el artículo 96 de la Constitución Española.

Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes:

Artículo 1. Naturaleza y objeto.

"El Impuesto sobre la Renta de no Residentes es un tributo de carácter directo que grava la renta obtenida en territorio español por las personas físicas y entidades no residentes en éste."

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

"1. Este impuesto se aplicará en todo el territorio español.

2. El territorio español comprende el territorio del Estado español, incluyendo el espacio aéreo, las aguas interiores, así como el mar territorial y las áreas exteriores a él, en las que, con arreglo al derecho internacional y en virtud de su legislación interna, el Estado español ejerza o pueda ejercer

jurisdicción o derechos de soberanía respecto del fondo marino, su subsuelo y aguas suprayacentes y sus recursos naturales.

3. Lo dispuesto en el apartado 1 se entenderá sin perjuicio de los regímenes tributarios forales de concierto y convenio económico en vigor, respectivamente, en los Territorios Históricos del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra.

4. En Canarias, Ceuta y Melilla se tendrán en cuenta las especialidades que resulten aplicables en virtud de su normativa específica y de lo dispuesto en esta ley."

Artículo 3. Normativa aplicable.

"El impuesto se rige por esta ley, que se interpretará en concordancia con la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades, según proceda."

Artículo 4. Tratados y convenios.

"Lo establecido en esta ley se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados y convenios internacionales que hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno, de conformidad con el artículo 96 de la Constitución Española."

Artículo 5. Contribuyentes.

"Son contribuyentes por este impuesto:

a) Las personas físicas y entidades no residentes en territorio español conforme al artículo 6 que obtengan rentas en él, salvo que sean contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

b) Las personas físicas que sean residentes en España por alguna de las circunstancias previstas en el artículo 9.4 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo.

c) Las entidades en régimen de atribución de rentas a que se refiere el artículo 38."

Y constituye el hecho imponible la obtención de rentas, dinerarias o en especie, en territorio español por los contribuyentes por este impuesto, distinguiendo la Ley entre Rentas obtenidas mediante establecimiento permanente y Rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente.

En cualquier caso, se presumirán retribuidas, salvo prueba en contrario, las prestaciones o cesiones de bienes, derechos y servicios susceptibles de generar rentas sujetas a este impuesto y no estarán sujetas a este impuesto las rentas que se encuentren sujetas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

Se regula por "**Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones"** y por "**Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones".**

Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones:

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Naturaleza y objeto.

El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, de naturaleza directa y subjetiva, grava los incrementos patrimoniales obtenidos a título lucrativo por personas físicas, en los términos previstos en la presente Ley.

Artículo 2. Ámbito territorial.

1. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se exigirá en todo el territorio español, sin perjuicio de lo dispuesto en los regímenes tributarios forales de Concierto y Convenio Económico vigentes en los Territorios Históricos del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, respectivamente, y de lo dispuesto en los Tratados o Convenios internacionales que hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno.

2. La cesión del Impuesto a las Comunidades Autónomas se regirá por lo dispuesto en las normas reguladoras de la Cesión de Tributos del Estado a las Comunidades Autónomas y tendrá el alcance y condiciones que para cada una de ellas establezca su específica Ley de Cesión.

CAPITULO II

Hecho imponible

Artículo 3. Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible:

a) La adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio.

b) La adquisición de bienes y derechos por donación o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito, «intervivos».

c) La percepción de cantidades por los beneficiarios de contratos de seguros sobre la vida, cuando el contratante sea persona distinta del beneficiario, salvo los supuestos expresamente regulados en el artículo 16.2, a), de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias.

2. Los incrementos de patrimonio a que se refiere el número anterior, obtenidos por personas jurídicas, no están sujetos a este impuesto y se someterán al Impuesto sobre Sociedades.

Artículo 4. Presunciones de hechos imponibles.

1. Se presumirá la existencia de una transmisión lucrativa cuando de los registros fiscales o de los datos que obren en la Administración resultare la

disminución del patrimonio de una persona y simultáneamente o con posterioridad, pero siempre dentro del plazo de prescripción del artículo 25, el incremento patrimonial correspondiente en el cónyuge, descendientes, herederos o legatarios.

2. En las adquisiciones a título oneroso realizadas por los ascendientes como representantes de los descendientes menores de edad, se presumirá la existencia de una transmisión lucrativa a favor de éstos por el valor de los bienes o derechos transmitidos, a menos que se pruebe la previa existencia de bienes o medios suficientes del menor para realizarla y su aplicación a este fin.

3. Las presunciones a que se refieren los números anteriores se pondrán en conocimiento de los interesados para que puedan formular cuantas alegaciones y pruebas estimen convenientes a su derecho, antes de girar las liquidaciones correspondientes.

CAPITULO III

Sujetos pasivos y responsables

Artículo 5. Sujetos pasivos.

Estarán obligados al pago del Impuesto a título de contribuyentes, cuando sean personas físicas:

a) En las adquisiciones «mortis causa», los causahabientes.

b) En las donaciones y demás transmisiones lucrativas «inter vivos» equiparables, el donatario o el favorecido por ellas.

c) En los seguros sobre la vida, los beneficiarios.

IMPUESTOS INDIRECTOS:

Recaen sobre la compra o consumo de determinados bienes y servicios, sin hacer distinción de quién es el que efectúa la compra, ni de su patrimonio o renta.

Los principales son:

- el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA),
- el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD)
- los Impuestos Especiales.

Impuesto sobre el Valor Añadido

Este impuesto se regula por **Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido** y por el **Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprobó el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido**. Es un impuesto armonizado en la Unión Europea (UE), estando obligados los Estados miembros a adaptar sus legislaciones a las normas comunitarias.

El IVA es el impuesto más importante de la imposición indirecta del sistema tributario español. Es un impuesto general y plurifásico. General porque grava todo consumo de bienes y servicios producidos o comercializados en el desarrollo de actividades empresariales o profesionales y plurifásico porque grava las entregas de bienes y las prestaciones de servicios realizadas en todas las fases de las correspondientes cadenas de producción-comercialización.

Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido:

Artículo 1. Naturaleza del impuesto.

"El Impuesto sobre el Valor Añadido es un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo y grava, en la forma y condiciones previstas en esta Ley, las siguientes operaciones:

a) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por empresarios o profesionales.

b) Las adquisiciones intracomunitarias de bienes.

c) Las importaciones de bienes."

La característica esencial del IVA que, además, le diferencia de los otros impuestos indirectos, es el mecanismo de las deducciones que se aplican en su funcionamiento: en cada fase de producción o distribución de bienes o servicios, el sujeto pasivo repercute a su cliente el impuesto que corresponde al precio de los mismos (impuesto repercutido), deduciendo del mismo el importe del impuesto que ha gravado los elementos del coste de dicho bien o servicio (materias primas, existencias, inmovilizaciones, prestaciones de servicios, etc.) (impuesto soportado), con la obligación de ingresar la diferencia entre el impuesto repercutido y el soportado.

No obstante, el derecho a la deducción se condiciona a que los bienes y servicios adquiridos se utilicen en el desarrollo de la actividad empresarial y sólo en la medida en que se empleen en la realización de operaciones que originan el derecho a la deducción.

Artículo 4. Hecho imponible.

"Uno. Estarán sujetas al impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, incluso si se efectúan en favor de los propios socios, asociados, miembros o partícipes de las entidades que las realicen.

Dos. Se entenderán realizadas en el desarrollo de una actividad empresarial o profesional:

a) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por las sociedades mercantiles, cuando tengan la condición de empresario o profesional.

b) Las transmisiones o cesiones de uso a terceros de la totalidad o parte de cualesquiera de los bienes o derechos que integren el patrimonio empresarial o profesional de los sujetos pasivos, incluso las efectuadas con ocasión del cese en el ejercicio de las actividades económicas que determinan la sujeción al Impuesto

c) Los servicios desarrollados por los Registradores de la Propiedad en su condición de liquidadores titulares de una Oficina Liquidadora de Distrito Hipotecario.

Tres. La sujeción al impuesto se produce con independencia de los fines o resultados perseguidos en la actividad empresarial o profesional o en cada operación en particular.

Cuatro. Las operaciones sujetas a este impuesto no estarán sujetas al concepto «transmisiones patrimoniales onerosas» del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior las entregas y arrendamientos de bienes inmuebles, así como la constitución o transmisión de derechos reales de goce o disfrute que recaigan sobre los mismos, cuando estén exentos del impuesto, salvo en los casos en que el sujeto pasivo renuncie a la exención en las circunstancias y con las condiciones recogidas en el artículo 20.Dos."

Artículo 5. Concepto de empresario o profesional.

"Uno. A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se reputarán empresarios o profesionales:

a) Las personas o entidades que realicen las actividades empresariales o profesionales definidas en el apartado siguiente de este artículo.

No obstante, no tendrán la consideración de empresarios o profesionales quienes realicen exclusivamente entregas de bienes o prestaciones de servicios a título gratuito, sin perjuicio de lo establecido en la letra siguiente.

b) Las sociedades mercantiles, salvo prueba en contrario.

c) Quienes realicen una o varias entregas de bienes o prestaciones de servicios que supongan la explotación de un bien corporal o incorporal con el fin de obtener ingresos continuados en el tiempo.

En particular, tendrán dicha consideración los arrendadores de bienes.

d) Quienes efectúen la urbanización de terrenos o la promoción, construcción o rehabilitación de edificaciones destinadas, en todos los

casos, a su venta, adjudicación o cesión por cualquier título, aunque sea ocasionalmente.

e) Quienes realicen a título ocasional las entregas de medios de transporte nuevos exentas del Impuesto en virtud de lo dispuesto en el artículo 25, apartados uno y dos de esta Ley.

Los empresarios o profesionales a que se refiere esta letra sólo tendrán dicha condición a los efectos de las entregas de los medios de transporte que en ella se comprenden.

Dos. Son actividades empresariales o profesionales las que impliquen la ordenación por cuenta propia de factores de producción materiales y humanos o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.

En particular, tienen esta consideración las actividades extractivas, de fabricación, comercio y prestación de servicios, incluidas las de artesanía, agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, de construcción, mineras y el ejercicio de profesiones liberales y artísticas.

A efectos de este impuesto, las actividades empresariales o profesionales se considerarán iniciadas desde el momento en que se realice la adquisición de bienes o servicios con la intención, confirmada por elementos objetivos, de destinarlos al desarrollo de tales actividades, incluso en los casos a que se refieren las letras b), c) y d) del apartado anterior. Quienes realicen tales adquisiciones tendrán desde dicho momento la condición de empresarios o profesionales a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Tres. Se presumirá el ejercicio de actividades empresariales o profesionales:

a) En los supuestos a que se refiere el artículo 3.º del Código de Comercio.

b) Cuando para la realización de las operaciones definidas en el artículo 4 de esta Ley se exija contribuir por el Impuesto sobre Actividades Económicas.

Cuatro. A los solos efectos de lo dispuesto en los artículos 69, 70 y 72 de esta Ley, se reputarán empresarios o profesionales actuando como tales respecto de todos los servicios que les sean prestados:

1.º Quienes realicen actividades empresariales o profesionales simultáneamente con otras que no estén sujetas al Impuesto de acuerdo con lo dispuesto en el apartado Uno del artículo 4 de esta Ley.

2.º Las personas jurídicas que no actúen como empresarios o profesionales siempre que tengan asignado un número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido suministrado por la Administración española."

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

Se encuentra regulado en el **Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados**, y en el **Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados**.

Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados:

Artículo 1.

1. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados es un tributo de naturaleza indirecta que, en los términos establecidos en los artículos siguientes, gravará:

1.º Las transmisiones patrimoniales onerosas.

2.º Las operaciones societarias.

3.º Los actos jurídicos documentados.

2. En ningún caso, un mismo acto podrá ser liquidado por el concepto de transmisiones patrimoniales onerosas y por el de operaciones societarias.

TÍTULO III

Actos jurídicos documentados

Principios generales

Artículo 27.

1. Se sujetan a gravamen, en los términos que se previenen en los artículos siguientes:

a) Los documentos notariales.

b) Los documentos mercantiles.

c) Los documentos administrativos.

2. El tributo se satisfará mediante cuotas variables o fijas, atendiendo a que el documento que se formalice, otorgue o expida, tenga o no por objeto cantidad o cosa valuable en algún momento de su vigencia.

3. Los documentos notariales se extenderán necesariamente en papel timbrado.

Impuestos Especiales

Los impuestos especiales se regulan en la **Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales**:

Artículo 1. Naturaleza de los impuestos especiales.

1. Los impuestos especiales son tributos de naturaleza indirecta que recaen sobre consumos específicos y gravan, en fase única, la fabricación, incluida la fabricación irregular, la importación, la entrada irregular y, en su caso, la introducción, en el ámbito territorial interno de determinados bienes, así como la matriculación de determinados medios de transporte, el suministro de energía eléctrica y la puesta a consumo de carbón, de acuerdo con las normas de esta Ley.

2. Tienen la consideración de impuestos especiales los Impuestos Especiales de Fabricación, el Impuesto Especial sobre la Electricidad, el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte y el Impuesto Especial sobre el Carbón.

Impuestos especiales de fabricación (arts. 2 y sig. Ley 38/1992).

Artículo 2. Los impuestos especiales de fabricación.

Tienen la consideración de impuestos especiales de fabricación:

1. Los siguientes impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas:

a) El Impuesto sobre la Cerveza.

b) El Impuesto sobre el Vino y Bebidas Fermentadas.

c) El Impuesto sobre Productos Intermedios.

d) El Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas.

2. El Impuesto sobre Hidrocarburos

3. El Impuesto sobre las Labores del Tabaco.

Artículo 3. Ambito territorial interno.

1. Los impuestos especiales de fabricación se exigirán en todo el territorio español, a excepción de las islas Canarias, Ceuta y Melilla. No obstante, en las condiciones establecidas en la presente Ley, los Impuestos

sobre la Cerveza, sobre Productos Intermedios y sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas serán exigibles en las islas Canarias.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en Convenios y Tratados Internacionales y de los regímenes tributarios especiales por razón del territorio.

Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (arts. 65 y sig. Ley 38/1992).

Grava, en fase única, la primera matriculación definitiva de determinados medios de transporte (vehículos, embarcaciones y aeronaves). También está sujeta la circulación o utilización en España de los mismos medios de transporte cuando no se haya solicitado su matriculación definitiva conforme a determinados plazos establecidos en la disposición adicional Primera de la Ley.

Impuesto Especial sobre el Carbón (arts. 75 y sig. Ley 38/1992).

Está sujeta al impuesto la puesta a consumo de carbón en su ámbito territorial (se exige en todo el territorio español, excepto en la Comunidad Autónoma de Canarias y en las Ciudades de Ceuta y Melilla), si bien debe destacarse que, con arreglo a las posibilidades de no sujeción o de exención que la propia Directiva que impone su creación ofrece (Directiva 2003 /96/CE), no representa, con carácter general, una carga tributaria efectiva para el carbón que se consume en España.

Impuesto sobre la Electricidad (arts. 89 y sig. Ley 38/1992).

El nuevo Impuesto Especial sobre la Electricidad deja de configurarse en 2015 como un impuesto sobre la fabricación, para pasar a ser un impuesto que recae sobre el consumo de electricidad y grava, en fase única, el suministro de energía eléctrica para consumo, así como el consumo por los productores de aquella electricidad generada por ellos mismos. Se aplica en todo el territorio español.

IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES:

Mediante **Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética**, se regulan tres nuevos impuestos:

- el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica,
- el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica,
- el impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas.

En el **artículo 1** la Ley 15/2012 nos dice que el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica es un tributo de carácter directo y naturaleza real que grava la realización de actividades de producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica, medida en barras de central, a través de cada una de las instalaciones indicadas en el artículo 4 de esta Ley.

El impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica y el impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas son tributos de carácter directo y naturaleza real, que gravan las actividades que, integrando su respectivo hecho imponible, se definen en los artículos 15 y 19 de la citada Ley.

Por último, la **Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras**, introdujo el Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero: es un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo de estos gases y grava, en fase única, la puesta a consumo de los mismos atendiendo al potencial de calentamiento atmosférico. Por otra parte, se establece una deducción del Impuesto en los supuestos en que se acredite la destrucción de los productos objeto del Impuesto, ya que regular estas opciones estimula el desarrollo de tecnologías ecológicas.

La Hacienda Pública Estatal, Autonómica y Local

La Hacienda Pública Estatal

Conforme establece el art. 5 de la **Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria:**

Artículo 5. Concepto y derechos integrantes de la Hacienda Pública estatal.

"1. La Hacienda Pública estatal, está constituida por el conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico cuya titularidad corresponde a la Administración General del Estado y a sus organismos autónomos.

2. Los derechos de la Hacienda Pública estatal se clasifican en derechos de naturaleza pública y de naturaleza privada.

Son derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública estatal los tributos y los demás derechos de contenido económico cuya titularidad corresponde a la Administración General del Estado y sus organismos autónomos que deriven del ejercicio de potestades administrativas."

Además, hay que destacar tres rasgos básicos de su regulación en la **Constitución Española.**

De una parte, la conexión entre ingresos y gastos públicos que establece el **art. 31 CE.** Recordemos:

> 1. "Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

> 2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía (...)".

En materia de ingresos, la función que cumple la Constitución como fuente legitimadora de la actividad estatal frente al derecho de propiedad de los particulares, es requisito imprescindible de todo Estado de Derecho: los principios que consagra (legalidad, igualdad, generalidad, protección a la propiedad privada y de protección jurisdiccional), dan cuerpo no sólo al sistema impositivo, sino también al sistema económico que da vida al orden público económico.

En materia de gastos, los principios fundamentales se deducen del **art. 134.2 CE**, que establece lo siguiente: "Los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado". Tales principios son, pues, los de anualidad, universalidad y unidad.

De otra, la considerable extensión con que son reguladas las diversas cuestiones relacionadas con el ordenamiento financiero, como el Presupuesto, la Deuda Pública, el Tribunal de Cuentas, etc...; así como la consagración constitucional de numerosos principios básicos que han de regir la actividad financiera, comenzando por el principio del Estado social, fundamental para captar las funciones que han de asignarse a la Hacienda Pública, el principio de progresividad, el principio democrático, el de seguridad jurídica, el de igualdad, etc...

Y es que, en cuanto a esta materia, la Constitución establece el fundamento de las instituciones de la Hacienda Pública, y contiene al propio tiempo los principios que orientan su actuación y marcan los límites de la misma.

Finalmente, el hecho de que la nueva estructura territorial del Estado provocara un profundo replanteamiento del tradicional esquema de división de poderes en materia financiera, ha llevado a la atribución de potestades financieras a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, destacando la formación de principios de orden superior que deberán informar la actividad de los distintos niveles de gobierno en materia de Hacienda Pública.

Además de todo lo anterior, La Constitución dedica expresamente uno de sus **Títulos, el VII (arts. 128 a 136) a la "Economía y Hacienda"**:

Constitución Española:

TÍTULO VII

Economía y Hacienda

Artículo 128

1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.

2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.

Artículo 129

1. La ley establecerá las formas de participación de los interesados en la Seguridad Social y en la actividad de los organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad de la vida o al bienestar general.

2. Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.

Artículo 130

1. Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles.

2. Con el mismo fin, se dispensará un tratamiento especial a las zonas de montaña.

Artículo 131

1. El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución.

2. El Gobierno elaborará los proyectos de planificación, de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por las Comunidades Autónomas y el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas. A tal fin se constituirá un Consejo, cuya composición y funciones se desarrollarán por ley.

Artículo 132

1. La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación.

2. Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental.

3. Por ley se regularán el Patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional, su administración, defensa y conservación.

Artículo 133

1. La potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley.

2. Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes.

3. Todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado deberá establecerse en virtud de ley.

4. Las administraciones públicas sólo podrán contraer obligaciones financieras y realizar gastos de acuerdo con las leyes.

Artículo 134

1. Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales, su examen, enmienda y aprobación.

2. Los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado.

3. El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior.

4. Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos.

5. Aprobados los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno podrá presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario.

6. Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación.

7. La Ley de Presupuestos no puede crear tributos. Podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea.

Artículo 135

1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.

2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros.

Una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.

3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer crédito.

Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión.

El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación con el producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.

5. Una ley orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará:

a) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse.

b) La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural.

c) La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

6. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias.

Téngase en cuenta que los límites de déficit estructural establecidos en el apartado 2 entran en vigor a partir de 2020, según establece la

disposición adicional única.3 de la Reforma de 27 de septiembre de 2011. Ref. BOE-A-2011-15210.

Artículo 136

1. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica de Estado, así como del sector público.

Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado.

2. Las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y serán censuradas por éste.

El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción, remitirá a las Cortes Generales un informe anual en el que, cuando proceda, comunicará las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, se hubiere incurrido.

3. Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces.

4. Una ley orgánica regulará la composición, organización y funciones del Tribunal de Cuentas.

La Hacienda Pública Autonómica y local

La **Constitución de 1978** introduce un nuevo modelo de organización territorial del Estado, estructurado, según el **art. 137**, en municipios, provincias y CC.AA. y en el que se reconoce expresamente la autonomía financiera tanto de las entidades locales (**art. 142**), como de las Comunidades Autónomas (**art. 156**).

Desde la perspectiva de los ingresos, esta autonomía financiera supone, además, el reconocimiento de potestad tributaria a estos entes, aunque configurada como derivada de la originaria que es atribuida al Estado por el **art. 133 CE**. Dicho precepto establece: "La potestad originaria para

establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley. Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes".

No obstante, desde la perspectiva del gasto, hay que tener presente que, conforme establece el **art. 32** de la **Ley 2/2011 de economía Sostenible**, todas las Administraciones Públicas deben contribuir al logro de la sostenibilidad presupuestaria de las finanzas públicas, entendida como la capacidad para financiar los compromisos de gasto presentes y futuros. Para garantizar la sostenibilidad presupuestaria, añade, "las Administraciones Públicas aplicarán una política de racionalización y contención del gasto y se adecuarán a los principios de estabilidad presupuestaria, transparencia, plurianualidad y eficacia, en los términos definidos en la normativa de estabilidad presupuestaria".

Con base en lo expuesto, vamos a realizar un estudio separado de cada uno de los sistemas tributarios (de las Haciendas Territoriales) surgidos del desarrollo de los anteriores preceptos constitucionales.

El Sistema tributario local

Conforme establece el **art. 142 CE**, "Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas".

El **R.D.Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales**, es la base del sistema de financiación local. Esta norma refunde la legislación, al tiempo que incluye las recientes reformas instrumentadas a través de la **Ley 51/2002, de 27 de diciembre** y de la **Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social**, que han tenido incidencia tanto en el ámbito financiero como en el ámbito tributario.

Para su estudio, debemos diferenciar a nivel local dos niveles: El municipal y el provincial.

Nivel municipal

Entre los diversos recursos de los municipios, pueden diferenciarse los siguientes ingresos tributarios o cuasitributarios:

- Participación en los tributos del Estado: El modelo de participación de las Haciendas Locales es objeto de una profunda reforma estableciendo una distinción entre:

  a) Los grandes municipios y las capitales de provincia de régimen común dotándoles de una estructura dual de financiación a través de la cesión de rendimientos obtenidos por la Hacienda del Estado en las figuras impositivas de mayor potencialidad recaudatoria y de la participación en los tributos del Estado.

  b) El resto de municipios como un modelo único basado en la participación en los tributos del Estado, incluyendo los criterios para determinar, no sólo el montante global de financiación, sino también su distribución entre las distintas entidades afectadas.

- Impuestos.

  a) Sobre bienes inmuebles. Es un impuesto de exacción obligatoria, cuyo hecho imponible está constituido por la propiedad de bienes rústicos y urbanos o la titularidad de derechos reales sobre ellos.

  b) Sobre Actividades Económicas. Tiene también carácter obligatorio y se exige por el mero ejercicio de las actividades económicas sujetas al mismo.

  c) Sobre Vehículos de Tracción Mecánica, también obligatorio, siempre que no lo exija la correspondiente Comunidad Autónoma. Grava la titularidad de los vehículos de tracción mecánica aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.

d) Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, potestativo. Tributo directo que grava el incremento de valor que experimentan los terrenos de naturaleza urbana, que se ponga de manifiesto como consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos, o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce limitativo del dominio sobre los referidos terrenos.

e) Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. De gestión exclusivamente municipal, y establecimiento voluntario. Tributo indirecto cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control corresponda al ayuntamiento de la imposición.

f) Impuesto Municipal sobre Gastos Suntuarios. Desde 1991 todas las modalidades de este impuesto han quedado suprimidas a excepción de la que grava el aprovechamiento de cotos de caza y pesca. Se trata de un impuesto indirecto, de establecimiento voluntario, de gestión íntegramente municipal cuyo hecho imponible está constituido por los aprovechamientos de los cotos privados de caza y pesca, con independencia de la forma de explotación y disfrute de los mismos.

- Tasas: Su hecho imponible aparece configurado por la prestación de un servicio público municipal, la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, o la realización de una actividad administrativa de competencia local que se refieran de modo particular al sujeto pasivo, cuando su demanda no sea voluntaria ni sean susceptibles de ser prestados por el sector privado.

- Contribuciones especiales: Pueden ser exigidas cuando, como consecuencia de la ejecución de obras públicas o el establecimiento,

ampliación o mejora de servicios municipales, se beneficie particularmente a personas concretas o las mismas experimenten un aumento en el valor de sus bienes.

Nivel provincial

La Hacienda Provincial puede obtener ingresos coactivos por las siguientes figuras tributarias: Tasas, Contribuciones especiales, Recargo sobre el Impuesto sobre Actividades Económicas, y participación en los tributos del Estado.

Sistema tributario autonómico

Nuestro **Texto Constitucional de 1978** supuso la implantación de un nuevo modelo de Estado, en concreto, una nueva organización territorial, basada en los principios de autonomía y descentralización, en la que destaca la aparición de una nueva esfera territorial, de nivel intermedio entre la estatal y la local, integrada por las Comunidades Autónomas.

El marco constitucional regulador del sistema de financiación de las CC.AA. se encuentra contenido en los **arts. 156 y 157 CE**. El primero de estos artículos instituye el principio de autonomía financiera de las CC.AA. para el desarrollo y ejecución de sus competencias. Por su parte, el art. 157 enumera los recursos de las Comunidades Autónomas, remitiendo a una Ley Orgánica la regulación del ejercicio de estas competencias financieras.

Estos artículos de la CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA los hemos estudiado en el Tema 4 del bloque I del temario, pero conviene que los repasemos :

Artículo 156:

1. "Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles.

2. “Las Comunidades Autónomas podrán actuar como delegados o colaboradores del Estado para la recaudación, la gestión y la liquidación de los recursos tributarios de aquél, de acuerdo con las leyes y los Estatutos"

Artículo 157:

1. "Los recursos de las Comunidades Autónomas estarán constituidos por: a) Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado; recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado.

b) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.

c) Transferencias de un Fondo de Compensación interterritorial y otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

d) Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado.

e) El producto de las operaciones de crédito.

2. Las Comunidades Autónomas no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios.

3. Mediante ley orgánica podrá regularse el ejercicio de las competencias financieras enumeradas en el precedente apartado 1, las normas para resolver los conflictos que pudieran surgir y las posibles formas de colaboración financiera entre las Comunidades Autónomas y el Estado."

En aplicación de lo dispuesto en este artículo, este marco constitucional se completó con la aprobación de la **Ley Orgánica 8/1980, de 22 de**

septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (**LOFCA**, de ahora en adelante) y con los **Estatutos de Autonomía.**

El Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, a propuesta del Gobierno de España, adoptó el Acuerdo 6/2009, para la reforma del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y Ciudades con Estatuto de Autonomía.

Con objeto de introducir en el marco jurídico general de su sistema de financiación las novedades que incorpora dicho Acuerdo 6/2009, se han dictado las siguientes normas:

a) L**ey Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas**.

b) **Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.**

Esta Ley acomete las reformas que no requieren el rango de Ley Orgánica, complementando así la reforma de la **Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas por la Ley Orgánica 3/2009.**

El sistema parte del reconocimiento de los cambios demográficos de la última década en España y plantea un mecanismo de actualización anual que permite un sistema más flexible y eficaz que el anterior, con el fin de adecuarse a las necesidades reales de gasto de las CC.AA.

Por otro lado, dota de mayor autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal a las CC.AA., ya que contarán con una mayor capacidad normativa y un mayor porcentaje de impuestos cedidos, dentro de los límites impuestos posteriormente por la **Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.**

El modelo de financiación tiene así dos objetivos fundamentales: que todas las comunidades autónomas puedan contar con más recursos y que todos los ciudadanos tengan garantizada la igualdad en la financiación de los servicios públicos fundamentales -sanidad, educación y servicios sociales- sea cual sea la comunidad autónoma en la que residan. Así, este sistema

resulta más justo y equitativo que el anterior y beneficia a todas las comunidades autónomas, porque todas van a ver mejorada su financiación, y a todos los ciudadanos, porque tendrán mejores servicios públicos.

Desde otra perspectiva, deben diferenciarse además los ingresos tributarios de las Comunidades Autónomas en general, los derivados de los regímenes particulares de Concierto o Convenio Económico (vigentes en el País Vasco y Navarra), y las especialidades que se establecen por razón del Territorio. A todos ellos nos referimos a continuación.

Tributos de las Haciendas Autonómicas, en general.

El sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común se basa en los siguientes principios básicos:

· Principio de autonomía financiera.

El **art. 137 CE** consagra el principio de autonomía en general al disponer que: "El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses".

> No obstante, para que la autonomía sea efectiva, debe de ir acompañada de autonomía financiera. Así el **art. 156.1 CE** dispone que: "Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles".

· Principio de solidaridad y equilibrio económico.

> El principio de solidaridad está consagrado en el **art. 2 CE**, al establecer que: "La Constitución reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas".

Principio de solidaridad, cuya efectiva puesta en funcionamiento se encomienda al Estado, al exigirlo así el art. **138.1 CE**, el cual dispone que: "El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2º de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular". Consagrando así, el principio de equilibrio económico como el mejor mecanismo para el logro del principio de solidaridad.

Por su parte, el **art. 158 CE** perfila dos mecanismos concretos para instrumentalizar la efectiva aplicación del principio de solidaridad y de equilibrio económico:

1. Las Asignaciones de Nivelación: Cuyo objetivo es garantizar un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español.

2. El Fondo de Compensación Interterritorial: Con destino a gastos de inversión, para corregir desequilibrios económicos interterritoriales.

Además, hay que tener en cuenta el resto de mecanismos ya expuestos regulados en la LOFCA.

- Principio de igualdad.

Consagrado en el **art. 138.2 CE**, al disponer que: "Las diferencias entre los Estatutos de distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales".

- Principio de coordinación.

Se recoge en el **art. 156.1 CE,** el cual dispone que: "Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias, con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles".

Regímenes de Concierto y Convenio Económicos.

Conforme establece la **Disposición Adicional Primera** de la **Constitución Española:**

"La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía".

Desde el punto de vista financiero, tanto el Estatuto de Autonomía del País Vasco como la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, establecen que las relaciones de orden tributario y financiero entre estos territorios forales y el Estado vendrán reguladas por el sistema de Concierto o Convenio.

En el régimen foral el sistema de financiación se caracteriza porque los Territorios Históricos del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra tienen potestad para mantener, establecer y regular su régimen tributario. Ello implica que la exacción, gestión, liquidación, recaudación e inspección de la mayoría de los impuestos estatales (actualmente todos, excepto los derechos de importación y los gravámenes a la importación en los Impuestos Especiales y en el Impuesto sobre el Valor Añadido) corresponde a cada uno de los tres territorios del País Vasco y a la Comunidad Foral de Navarra. La recaudación de estos impuestos se realiza por dichos territorios y por su parte, la Comunidad Autónoma contribuye a la financiación de las cargas generales del Estado no asumidas, a través de una cantidad denominada "cupo" o "aportación".

En la actualidad el Concierto con el País Vasco y la metodología para la determinación del cupo se regulan en la Ley 12/2002, y en la Ley 29/2007, de 25 de octubre, por la que se aprueba la metodología de señalamiento del cupo para el País Vasco para el quinquenio 2007-2011.

En el caso de Navarra, el vigente Convenio se encuentra regulado en la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, con sus posteriores modificaciones, la última de las cuales se ha introducido mediante la Ley 48/2007, de 19 de diciembre.

Regímenes Especiales por razón del territorio.

Dentro del régimen común, Canarias posee un régimen económico y fiscal especial por razones históricas y geográficas, que se ha regulado teniendo

en cuenta las disposiciones de la Unión Europea sobre regiones ultraperiféricas.

Por otro lado, Ceuta y Melilla son dos ciudades que participan de la financiación autonómica, de conformidad con sus Estatutos de Autonomía y también del régimen de financiación de las Haciendas Locales. Asimismo, disponen de un régimen de fiscalidad indirecta especial, caracterizado entre otros aspectos porque en su territorio se aplica el Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación, en lugar del IVA.